Lutz Röder

Von: Schröber Jörg <schroeberjoerg@arcor.de>
Gesendet: Donnerstag, 5. Oktober 2023 10:42
An: Jana Friese; liwa-muell@t-online.de
Cc: Josephine Ademi; Cc: "Anja Diering"; nieswurz@dismail.de; evitas@aol.com; Jana Friese; gwaldhelm@yahoo.de; roeder@nabu-sachsen.de; miriqidi@gmx.de; NaSa e.V.; Erik Kirsten; gloess-tino@web.de; schroeberjoerg@arcor.de; heideeibicht@gmail.com; Daniel Trautzsch; klara.spunk@gmail.com; s-friedmann@gmx.de; Stefanie Börnert; inesmueller30@gmail.com; steffenlangklotz@outlook.com; viola.hahmann@web.de; Alexander-himpel@web.de; schuster.uli@t-online.de; Georg Müller; eileen@loecse.de; B Sille; b.boernert@t-online.de
Betreff: Mein Schreiben Behörden wegen Wegsperrung und erste Antwort

Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter

Habe wegen der Wegsperrungen eine mail an die Behörden geschrieben, um einfach mal auf die Erpressung von behörden hinzuweisen

Nachfolgend meine Mail und erste Reaktionen. Interessant auch der Teil zu den Bäumen am Kaulhübel !

Ansonsten teile ich auch die Meinung von Herrn Mehner erstmal Ruhe zu bewahren.

Viele Grüße

Betreff: Sperrung der Wanderwege in Lichtenwalde
Datum: Tue, 3 Oct 2023 18:09:24 +0200
Von: Schröber Jörg <schroeberjoerg@arcor.de>
An: Uwe.Svarovsky@lds.sachsen.de, Landrat Dirk Neubauer <landrat@landkreis-mittelsachsen.de>, andrea.sippel@lds.sachsen.de

Sehr geehrte Damen und Herren

Als besorgter Bürger schaue ich auf die Entwicklung im FFH Gebiet Zschopautal in Lichtenwalde. Waldbesitzer Jungbeck läßt alle Waldwege sperren, laut Pressemitteilung, weil er sich mit der Denkmalschutzbehörde im Konflikt sieht. Er hätte nur Kosten und fürchte

das er kein gesundes Holz mehr entnehmen könne, um seiner Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. Ist für mich schon so ein Wiederspruch aber wir haben in Lichtenwalde ja schon viel erlebt.

Für mich hört sich das so an, als sollten hier Behörden erpresst werden, damit weiterhin das Naturschutzgebiet Zschopautal und FFH Gebiet geplündert werden kann.

Die Wege sind nicht Gewidmet und unterstehen keiner Verkehrssicherungspflicht, wie an öffentlichen Straßen und Ortschaften. Übrigens, die drei Bäume am sogenannten Butterberg, oberhalb der Häuser die Verkehrssicherungsbedenklich sind und weswegen 4 Hektar Wald (FFH Gebiet) gerodet wurden, um an sie heranzukommen, stehen heute noch. Müssen die Bürger jetzt auch ihr Haus verlassen?

Ebenfalls wurden Waldgebiete gesperrt, die bereits 2022 durchforstet wurden, alles FFH Gebiet (alles ohne FFH Vertäglichkeitsprüfung), wieso werden dort überhaupt Wegsperrungen in Betracht gezogen?

Will der Waldbesitzer nicht nur Behörden, Wanderer, Gäste, naturbewuste Bürger in Konflikte verwickeln und gegeneinander aufbringen, warum hängt er an seine Absperrungen nicht seine Telefonnummer sondern die der Denkmalbehörde in Freiberg?

Die wichtigkeit des Naturschutzgebietes Zschopautalhänge wurde in der Verkündung der Verordnung des Landratsamtes Mittelsachsen vom 08.Mai 2020 eindeutig beschrieben. Dieser wichtige Baustein im FFH Gebietsverbund sollte nach Bundesnaturschutzgesetz geschützt werden. Nicht den Interessen Einzelner geopfert werden!

Ich bitte um eine schnellstmögliche Klärung des Sachverhaltes!

Ebenso bitte ich um schnellstmögliche Rückantwort.

Mit freundlichen Grüßen Jörg Schröber

Sehr geehrter Herr Schröber,
ihre Anfrage vom 03.10.2023 bezüglich der Sperrung von Waldwegen wurde mir zur Beantwortung hinsichtlich der naturschutzrechtlichen Belange durch das Büro des Landrates übergeben.
Die Sperrung von Waldwegen oder Wäldern ist auf Grundlage § 59 Abs. 2 BNatSchG den Forstbehörden zugewiesen und richtet sich nach den entsprechenden Regelungen in § 14 BWaldG und den §§ 11 und 13 SächsWaldG. Die Sperrung von Wald ist für einen Zeitraum von 2 Monaten ohne Genehmigung der unteren Forstbehörde möglich, wenn wichtige Gründe dies erfordern und der Waldbesitzer die Einschränkung gegenüber der zuständigen Forstbehörde anzeigt. Wichtige Gründe liegen regelmäßig vor, wenn sich eine Gefahr für Leib und Leben nicht anders abwenden lässt oder die Sperrung einen erheblichen Eingriff in andere Schutzgüter minimieren kann. Das Naturschutzrecht, Denkmalschutzrecht sowie Forstrecht gelten gleichrangig nebeneinander, so dass eine alleinige Zuständigkeit keines der Rechtsgebiete besteht. Ich habe die Anfrage daher der Unteren Forstbehörde zur eigenständigen Beantwortung als zuständige Behörde übergeben.

Innerhalb des NSG "Zschopautalhänge bei Lichtenwalde" sowie den betroffenen Teilflächen des FFH-Gebietes (SAC) 250 "Zschopautal" bestehen nur auf den Teilflächen des NSG Beschränkungen des Betretungsrechtes, da im NSG ein Wegegebot herrscht (das Verlassen der Wege ist verboten). Im Übrigen unterliegen die Waldflächen den Betretungsregelungen des SächsWaldG und der Zuständigkeit der Forstbehörden. Die Einschätzung von Verkehrsgefährdungen sind hingegen ausschließlich dem Waldbesitzer überlassen, wobei dieser haftet, wenn nicht waldtypische Gefahren bestehen und sich durch diese Schäden ergeben. Die Einschätzung einer Gefahr obliegt daher auch dem Waldbesitzer, der unter Nennung von Gründen Maßnahmen zur Verkehrssicherung auch gegenüber der unteren Naturschutzbehörde anzeigen muss. Die Naturschutzbehörde prüft diese Anzeigen hinsichtlich der naturschutzrechtlichen Schutzgüter (Artenschutz, Biotopschutz, Schutzgebiete) sowie der Plausibilität des Vorliegens von Wald- oder Baumschäden sowie der Begründetheit der Verkehrssicherungspflicht (Lage zu gefährdeten Objekten). In der Konsequenz bestehen dann neben der Fällung, technischen Sicherung, Verschnitt der Kronen auch die Möglichkeit der zeitweisen Sperrung der Waldflächen als Maßnahmevarianten, die im Einzelfall zur Anwendung gelangen können.

Im vorliegenden Fall wurden keine Anzeigen durch den Waldbesitzer hinsichtlich weiterer Maßnahmen zur Verkehrssicherung durch Fällung vorgetragen, so dass derzeit keine naturschutzfachlichen und -rechtlichen Prüfungen von Fällmaßnahmen erfolgen. Dabei ist zu beachten, dass eine zeitweise Sperrung von Wegen jedoch auch die Vermeidung von präventiven Eingriffen durch Fällung im Zeitraum erhöhter Sturmwahrscheinlichkeit bewirken kann. Die Sperrung der Wege ist daher in Teilen nachvollziehbar und kann nicht grundsätzlich zurückgewiesen werden. Im Einzelnen muss jedoch auf die zuständige Forstbehörde verwiesen werden.

Hinsichtlich der noch stehenden Gehölze oberhalb der Wohnbebauung am Kaulhübel weisen wir darauf hin, dass dieser Zustand auf die Intervention der LDS, der Naturschutzverbände sowie von Bürgern gegenüber dem Waldbesitzer zurückgeht, in deren Konsequenz der Waldbesitzer aus potentiellen artenschutzrechtlichen Gründen eine Fällung auf eigenes Risiko ausgesetzt hat. Der Zustand ist daher ausschließlich auf diesen Sachverhalt zurückzuführen und wurde nicht durch das LRA bewirkt oder ist in irgendeiner Weise auf tatsächliche oder rechtliche Gründe gestützt. Die Duldung des Risikos sowie sich daraus in der Folge möglicherweise ergebender Schäden obliegt hier ausschließlich der Verantwortung des Waldbesitzers auf Grundlage seiner persönlichen Entscheidung.

Mit freundlichen Grüßen

Norman Schiwora
1. Sachbearbeiter Naturschutzfachaufgaben
Referat 23.4 Naturschutz
Telefon: 4074
Mobil: 01578 5522305

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Sachse, Karin <Karin.Sachse@landkreis-mittelsachsen.de>
Gesendet: Mittwoch, 4. Oktober 2023 15:55
An: Schiwora, Norman <Norman.Schiwora@landkreis-mittelsachsen.de>
Cc: Dalke, Gerd <Gerd.Dalke@landkreis-mittelsachsen.de>; Spanier, Anke <Anke.Spanier@landkreis-mittelsachsen.de>
Betreff: WG: Sperrung der Wanderwege in Lichtenwalde

Sehr geehrter Herr Schiwora,

unten stehende erneute Mail des Herrn Schröber zur Sperrung der Wanderwege in Lichtenwalde erhalten Sie mit der Bitte um Prüfung und Beantwortung, cc an BLR und 1.BG.

Mit freundlichen Grüßen

Karin Sachse
Büro 1. Beigeordneter
Telefon: 1021

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Landrat Dirk Neubauer <Landrat@landkreis-mittelsachsen.de>
Gesendet: Mittwoch, 4. Oktober 2023 15:43
An: Beier, Lothar <Lothar.Beier@landkreis-mittelsachsen.de>
Betreff: WG: Sperrung der Wanderwege in Lichtenwalde

Sehr geehrter Herr Dr. Beier,

anbei übersende ich Ihnen o. g. E-Mail mit der Bitte um Prüfung und Beantwortung.
Vielen Dank.

MfG
Ute Wondraczek

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Schröber Jörg <schroeberjoerg@arcor.de>
Gesendet: Dienstag, 3. Oktober 2023 18:09
An: Uwe.Svarovsky@lds.sachsen.de; Landrat Dirk Neubauer <Landrat@landkreis-mittelsachsen.de>; andrea.sippel@lds.sachsen.de
Betreff: Sperrung der Wanderwege in Lichtenwalde

Sehr geehrte Damen und Herren

Als besorgter Bürger schaue ich auf die Entwicklung im FFH Gebiet Zschopautal in Lichtenwalde. Waldbesitzer Jungbeck läßt alle Waldwege sperren, laut Pressemitteilung, weil er sich mit der Denkmalschutzbehörde im Konflikt sieht. Er hätte nur Kosten und fürchte

das er kein gesundes Holz mehr entnehmen könne, um seiner Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. Ist für mich schon so ein Wiederspruch aber wir haben in Lichtenwalde ja schon viel erlebt.

Für mich hört sich das so an, als sollten hier Behörden erpresst werden, damit weiterhin das Naturschutzgebiet Zschopautal und FFH Gebiet geplündert werden kann.

Die Wege sind nicht Gewidmet und unterstehen keiner Verkehrssicherungspflicht, wie an öffentlichen Straßen und Ortschaften.
Übrigens, die drei Bäume am sogenannten Butterberg, oberhalb der Häuser die Verkehrssicherungsbedenklich sind und weswegen 4 Hektar Wald (FFH Gebiet) gerodet wurden, um an sie heranzukommen, stehen heute noch.
Müssen die Bürger jetzt auch ihr Haus verlassen?

Ebenfalls wurden Waldgebiete gesperrt, die bereits 2022 durchforstet wurden, alles FFH Gebiet (alles ohne FFH Vertäglichkeitsprüfung), wieso werden dort überhaupt Wegsperrungen in Betracht gezogen?

Will der Waldbesitzer nicht nur Behörden, Wanderer, Gäste, naturbewuste Bürger in Konflikte verwickeln und gegeneinander aufbringen, warum hängt er an seine Absperrungen nicht seine Telefonnummer sondern die der Denkmalbehörde in Freiberg?

Die wichtigkeit des Naturschutzgebietes Zschopautalhänge wurde in der Verkündung der Verordnung des Landratsamtes Mittelsachsen vom 08.Mai
2020 eindeutig beschrieben. Dieser wichtige Baustein im FFH Gebietsverbund sollte nach Bundesnaturschutzgesetz geschützt werden.
Nicht den Interessen Einzelner geopfert werden!

Ich bitte um eine schnellstmögliche Klärung des Sachverhaltes!

Ebenso bitte ich um schnellstmögliche Rückantwort.

Mit freundlichen Grüßen Jörg Schröber